Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Governo societario e controlli interni

Punto 8 del programma — la vigilanza regolamentare sull'organizzazione: governo societario, controlli interni e remunerazioni

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM2101

Contenuto:
12 domande d'esame

Anno Accademico:
2026/2027

Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 2, prof. Alberto Urbani), costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.

Indice

1 Governo societario e controlli interni **1**

1.1 D1 — La vigilanza sul governo societario e l'art. 53 TUB 1

1.2 D2 — Il sistema dei controlli interni 1

1.3 D3 — Le politiche di remunerazione e incentivazione 2

1.4 D4 — La scelta del modello e il progetto di governo societario 3

1.5 D5 — Supervisione strategica, gestione e controllo 3

1.6 D6 — L'organo di controllo e l'art. 52 TUB 4

1.7 D7 — Consiglieri non esecutivi e indipendenti, e proporzionalità 4

1.8 D8 — I comitati endo-consiliari 5

1.9 D9 — Il presidente e i flussi informativi 5

1.10 D10 — I tre livelli di controllo 6

1.11 D11 — Compliance, risk management e internal audit 6

1.12 D12 — Il Risk Appetite Framework 7

1 | Governo societario e controlli interni

Questo capitolo copre la vigilanza regolamentare sull'organizzazione della banca: l'art. 53, comma 1, lettera d), TUB e la Circolare 285, Parte Prima, Titolo IV, cioè governo societario, sistema dei controlli interni e politiche di remunerazione. La domanda tipica parte dall'alto («mi parli della vigilanza sul governo societario») e scende per temi agganciati: il modello di amministrazione, le funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo, i comitati, i tre livelli di controllo, il RAF, le remunerazioni. Il filo è la specialità della banca rispetto alla società comune: l'organizzazione interna è essa stessa un presidio prudenziale. Il testo di riferimento è il TUB consolidato al 22 gennaio 2026.

1.1. D1 — La vigilanza sul governo societario e l'art. 53 TUB

Domanda. Mi parli della vigilanza sul governo societario e sull'organizzazione delle banche.

Risposta ideale. La tesi è che l'organizzazione interna di una banca non è un affare privato dei soci ma un presidio prudenziale: dalla qualità degli organi e dei controlli dipende il governo dei rischi, quindi la sana e prudente gestione. Per questo l'art. 53, comma 1, lettera d), TUB abilita la Banca d'Italia a emanare disposizioni di carattere generale sul governo societario, sull'organizzazione amministrativa e contabile, sui controlli interni e sui sistemi di remunerazione e di incentivazione; per il gruppo c'è la norma corrispondente dell'art. 67. L'attuazione sta nella Circolare 285, Parte Prima, Titolo IV. Le fonti sono però soprattutto europee, il regolamento 575/2013 e le direttive CRD IV e V, oggi anche la CRD 6 recepita con il d.lgs. 208/2025. Si è scelta la direttiva perché la banca resta una società e il diritto commerciale non è armonizzato. Le regole non dicono quale sia l'assetto migliore, ma impongono procedure, funzioni e risorse su tre fronti: controlli interni, governance e remunerazioni.

E oggi? La lettera d), sostituita dalla legge 217 del 2011, copre anche governo societario e remunerazioni: dal vecchio questionario biennale si è passati a regole prescrittive fino al dettaglio, più intrusive nelle scelte imprenditoriali.

1.2. D2 — Il sistema dei controlli interni

Domanda. Mi parli del sistema dei controlli interni di una banca.

Risposta ideale. Il sistema dei controlli interni è l'insieme di regole, funzioni, strutture, risorse, processi e procedure che serve ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, che

l'attività aziendale sia in linea con le strategie e le politiche della banca (Circolare 285, Titolo IV, Capitolo 3). Le finalità vanno dalla verifica dell'attuazione delle strategie al contenimento del rischio entro i limiti del RAF, dalla protezione dalle perdite all'affidabilità delle informazioni, fino alla prevenzione del coinvolgimento, anche involontario, in attività illecite come il riciclaggio, e alla conformità delle operazioni alla legge.

Il perché è che per gli organi è un elemento fondamentale di conoscenza: senza di esso il consiglio governerebbe senza vedere i rischi. Per questo la cultura del controllo non riguarda solo le funzioni di controllo ma tutta l'organizzazione. I principi sono questi: i presidi devono coprire ogni tipologia di rischio, la responsabilità primaria è degli organi aziendali, compiti e responsabilità sono definiti e formalizzati, e le funzioni operative restano separate da quelle di controllo. Il tutto secondo proporzionalità, cioè in ragione del profilo di rischio, della dimensione e della natura dell'attività. È una cornice generale, completata dalle discipline prudenziali specifiche, come l'ICAAP o la concentrazione dei rischi, e inserita nel più ampio complesso delle norme sul governo delle banche. Resta da vedere come questi controlli si distribuiscono: su tre livelli.

1.3. D3 — Le politiche di remunerazione e incentivazione

Domanda. Mi parli delle politiche di remunerazione e incentivazione delle banche. Perché se ne occupa la vigilanza?

Risposta ideale. Perché un sistema di retribuzione mal congegnato è esso stesso una fonte di rischio. Prima della crisi gli incentivi di breve periodo, come le stock option, spingevano gli amministratori ad aumentare subito i profitti, contro la sana e prudente gestione. Le fonti sono l'art. 53 TUB, la Circolare 285, Titolo IV, Capitolo 2, e la direttiva 2013/36/UE (CRD V). I sistemi devono essere coerenti con le strategie di lungo periodo e con il RAF e legati a risultati corretti per i rischi. Le politiche valgono per tutto il personale; le regole più stringenti, cioè il tetto al variabile, il differimento e gli strumenti, solo per il personale più rilevante, chi incide sul profilo di rischio: organi, alta dirigenza, risk taker. Il variabile non supera di regola il fisso, e solo se lo statuto lo prevede l'assemblea può portarlo fino al doppio; una parte è differita e soggetta a malus e claw back.

La specialità rispetto al diritto comune sta in due norme del TUB. L'art. 53, comma 4-quinquies, consente alle disposizioni della Banca d'Italia di rimettere all'assemblea, anche nel dualistico, alcune decisioni, con quorum in deroga alla legge: per esempio l'aumento oltre 1:1, deliberato con i 2/3 o i 3/4 del capitale rappresentato. L'assemblea approva anche politiche e compensi di fine rapporto. Il comma 4-sexies sanziona con la nullità ogni patto non conforme, senza travolgere il contratto, perché la clausola è sostituita di diritto con i parametri più vicini alla pattuizione originaria.

1.4. D4 — La scelta del modello e il progetto di governo societario

Domanda. Una banca può scegliere liberamente fra il sistema tradizionale, quello dualistico e quello monistico? E come giustifica la scelta alla vigilanza?

Risposta ideale. Sì, ma dando conto della scelta. Dopo la riforma del diritto societario del 2003 le banche possono adottare uno qualunque dei tre sistemi, e la Circolare 285 precisa che non c'è una corrispondenza univoca fra modello e impresa: la scelta, di competenza dell'assemblea, si fonda su un'approfondita autovalutazione. I modelli monistico e dualistico possono rispondere a banche che operano molto sui mercati internazionali, dove sono più conosciuti, o appartenenti a gruppi in cui prevalgono.

La specialità è che le motivazioni vanno messe per iscritto in un progetto di governo societario. Deve illustrare perché il modello scelto è il più idoneo ad assicurare efficienza della gestione ed efficacia dei controlli e descrivere le scelte di struttura organizzativa; lo approva l'organo con funzione di supervisione strategica, con il parere favorevole dell'organo di controllo. Va inviato alla BCE o alla Banca d'Italia con l'istanza di autorizzazione e ogni volta che si cambia modello, insieme alla richiesta di accertamento della modifica statutaria. Così il controllo sul governo societario non si esaurisce più nell'autorizzazione e nelle modifiche dello statuto. Le BCC ne sono esonerate se adottano lo statuto tipo, predisposto dalla categoria o dalla capogruppo e vagliato dalla Banca d'Italia. Scelto il modello, però, la disciplina non si divide per modelli ma per funzioni: supervisione strategica, gestione e controllo.

1.5. D5 — Supervisione strategica, gestione e controllo

Domanda. In che cosa la governance di una banca differisce da quella della società per azioni di diritto comune? Mi parli di supervisione strategica, gestione e controllo.

Risposta ideale. La differenza di fondo è che la Circolare 285 ragiona per funzioni e non per modelli. La supervisione strategica è l'indirizzo e la supervisione della gestione, per esempio con la delibera sui piani industriali e finanziari e sulle operazioni strategiche. La gestione è l'attuazione di quegli indirizzi, a cui partecipa il direttore generale come vertice della struttura interna. Il controllo spetta al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza o al comitato per il controllo sulla gestione. Nel tradizionale fanno capo al consiglio di amministrazione, con la gestione delegata all'amministratore delegato o al comitato esecutivo e il direttore generale che vi partecipa; nel dualistico possono stare in organi diversi; ma le regole si applicano sempre alla funzione.

Il perché è la dialettica interna: evitare che il potere si concentri in poche mani o in un capo azienda, con una separazione più netta di quella del codice civile e dell'autodisciplina delle quotate. È il principio dei quattro occhi, che risale alla prima direttiva di coordinamento bancario, la 77/780/CEE, sull'esperienza tedesca del modello dualistico, ed è stato rafforzato

dall'art. 88 della direttiva 2013/36/UE, che separa presidente e amministratore delegato. Si traduce in regole concrete: compiti ripartiti in modo chiaro ed equilibrato, deleghe determinate analiticamente, alcune decisioni strategiche non delegabili e riservate al consiglio collegialmente, potere di proposta dei singoli consiglieri anche nelle materie delegate, nessuna ingerenza del consiglio di sorveglianza nella gestione. Il passo successivo è chi controlla chi.

1.6. D6 — L'organo di controllo e l'art. 52 TUB

Domanda. Mi parli dell'organo di controllo della banca. Commenti l'art. 52 TUB.

Risposta ideale. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello statuto, sulla corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, e ha la responsabilità di vigilare sul sistema dei controlli interni. È il collegio sindacale nel tradizionale, il consiglio di sorveglianza nel dualistico, il comitato per il controllo sulla gestione nel monistico. La specialità sta nell'art. 52, comma 1: il collegio informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme sull'attività bancaria, e lo statuto, qualunque sia il sistema, assegna questi compiti all'organo che svolge la funzione di controllo. Così l'organo interno diventa il referente dell'autorità di vigilanza, con una soluzione che viene già dalla legge bancaria del 1936.

Perché funzioni serve autonomia. Le norme prevedono che l'organo riceva i flussi informativi dalle funzioni di controllo e che le relazioni della revisione interna gli arrivino anche direttamente; che i suoi componenti non assumano cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo; che ci sia stretto coordinamento con il revisore legale; e, nel dualistico, che la revoca dei consiglieri di sorveglianza sia motivata. Il revisore legale, ai sensi del comma 2, comunica solo gli atti o fatti che possano costituire una grave violazione delle norme bancarie, pregiudicare la continuità o comportare un giudizio negativo o con rilievi sul bilancio.

1.7. D7 — Consiglieri non esecutivi e indipendenti, e proporzionalità

Domanda. Che cosa distingue i consiglieri esecutivi, non esecutivi e indipendenti? E la disciplina vale uguale per ogni banca?

Risposta ideale. Esecutivi sono i consiglieri del comitato esecutivo, quelli con deleghe o che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione o incarichi direttivi, anche in altre società del gruppo. Il non esecutivo non ha deleghe ma partecipa a tutte le decisioni del consiglio, con una funzione dialettica e di monitoraggio sugli esecutivi. Per questo deve acquisire informazioni dal management, dalla revisione interna e dalle funzioni di controllo, dedicare tempo effettivo ai compiti e partecipare alla nomina e alla revoca dei responsabili delle funzioni di controllo. L'indipendente è un non esecutivo con un requisito in più: nell'organo di supervisione strategica ne serve almeno un quarto, con professionalità e autorevolezza tali da alzare la dialettica interna

e da vigilare con autonomia di giudizio perché la gestione sia nell'interesse della società e coerente con la sana e prudente gestione. I non esecutivi fanno da contrappeso agli esecutivi; gli indipendenti sono la maggioranza dei comitati obbligatori e ne esprimono il presidente, e hanno un ruolo rilevante nelle operazioni con parti correlate.

Quanto alla seconda parte, no: vale la proporzionalità. La Circolare fissa principi generali e lascia alla banca le soluzioni, ma distingue le banche di maggiori dimensioni o complessità, cioè le significative e le quotate, le intermedie, con attivo fra 5 e 30 miliardi, e quelle di minori dimensioni. È una presunzione: se non basta, contano il tipo di attività, la struttura proprietaria e l'appartenenza a un gruppo.

1.8. D8 — I comitati endo-consiliari

Domanda. Perché nelle banche più grandi si costituiscono dei comitati all'interno del consiglio? Quali sono e che compiti hanno?

Risposta ideale. Si chiamano endo-consiliari perché non sono organi nuovi: sono gruppi di consiglieri che si dividono il lavoro dentro l'organo con funzione di supervisione strategica. Nelle banche di maggiori dimensioni o complessità sono tre, nomine, rischi e remunerazioni; nelle intermedie è obbligatorio il solo comitato rischi; nelle minori sono facoltativi e rispondono a esigenze concrete. Il perché: nei settori più complessi, o dove è più alto il rischio di conflitti di interesse, un'istruttoria specializzata aiuta a decidere meglio. Ma i poteri sono consultivi, istruttori e propositivi, e non tolgono né poteri decisionali né responsabilità al consiglio. Di regola hanno da tre a cinque membri, tutti non esecutivi e in maggioranza indipendenti; nelle minori basta almeno un indipendente.

Il comitato nomine supporta il consiglio nella nomina e nella cooptazione dei consiglieri, con un vaglio preventivo dei candidati, nella valutazione di idoneità ai sensi dell'art. 26 TUB, nell'autovalutazione e nei piani di successione, e deve evitare che le decisioni siano dominate da un singolo o da un gruppo ristretto, come vuole l'art. 88 della direttiva. Il comitato rischi è quello con le maggiori responsabilità: aiuta a definire il RAF e le politiche di governo dei rischi, propone con il comitato nomine i responsabili delle funzioni di controllo, esamina preventivamente i programmi di attività, compreso il piano di audit, e le relazioni annuali. Per il comitato remunerazioni la Circolare rinvia alle disposizioni sulla remunerazione.

1.9. D9 — Il presidente e i flussi informativi

Domanda. Che ruolo ha il presidente del consiglio di amministrazione di una banca? E perché i flussi informativi sono così importanti?

Risposta ideale. Il presidente ha una funzione cruciale: garantire il buon funzionamento del consiglio, favorire la dialettica interna e assicurare il bilanciamento dei poteri. Deve fare in modo che le deliberazioni siano il risultato di un dibattito adeguato e del contributo consapevole di

tutti i consiglieri. In concreto, che la documentazione arrivi con congruo anticipo e sia adeguata per quantità e qualità, in particolare per i non esecutivi, e che le questioni strategiche abbiano la priorità nell'ordine del giorno. Deve essere neutrale fra esecutivi e non esecutivi e non può far parte del comitato esecutivo; e l'art. 88 della direttiva 2013/36/UE vieta che sia anche amministratore delegato dello stesso ente, salvo giustificazione e autorizzazione dell'autorità. È una deroga incisiva alle prassi di molti ordinamenti, che la vigilanza italiana prevedeva già prima della direttiva. La Circolare va oltre: il presidente deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali.

I flussi informativi servono perché i consiglieri senza deleghe devono poter agire in modo adeguatamente informato, come chiedono le disposizioni civilistiche, e la giurisprudenza sulla responsabilità degli organi lo sottolinea. Per questo appositi regolamenti interni fissano tempi, forme e contenuti della documentazione. E chi non ha le informazioni necessarie deve astenersi dal decidere: l'informazione è la condizione perché il bilanciamento dei poteri esista davvero.

1.10. D10 — I tre livelli di controllo

Domanda. Come si articolano i controlli in una banca? Perché i controlli di secondo livello non possono essere affidati a chi fa quelli di primo?

Risposta ideale. A prescindere da dove sono collocati, la Circolare individua tre tipi di controllo. Il primo livello sono i controlli di linea, diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni: li fanno le stesse strutture operative, con controlli gerarchici, sistematici e a campione, oppure unità dedicate o il back office, e per quanto possibile sono incorporati nelle procedure informatiche; l'esempio è il responsabile di filiale che a fine giornata verifica le operazioni. Il secondo livello sono i controlli sui rischi e sulla conformità: assicurano la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi, il rispetto dei limiti operativi e la conformità alle norme, comprese quelle di autoregolamentazione, quindi risk management e compliance; per un nuovo prodotto, per esempio, si chiede alla compliance. Il terzo livello è la revisione interna, che individua violazioni di procedure e regole e valuta periodicamente completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità dell'intero sistema dei controlli, compreso il sistema informativo, con cadenza proporzionata ai rischi.

Il perché della distinzione è che nessuno controlla con imparzialità sé stesso: il secondo livello non può essere affidato ai soggetti del primo. La Circolare lo dice espressamente: le funzioni di secondo livello sono distinte da quelle produttive, e chi vi lavora non è coinvolto nelle attività che controlla. È il principio di separatezza fra funzioni operative e di controllo.

1.11. D11 — Compliance, risk management e internal audit

Domanda. Parliamo delle funzioni aziendali di controllo: che cosa fanno compliance, risk management e internal audit, e quanto sono indipendenti?

Risposta ideale. Le banche istituiscono, e il verbo indicativo non lascia scelta, tre funzioni permanenti e indipendenti: conformità alle norme, controllo dei rischi e revisione interna. La compliance presidia il rischio di incorrere in sanzioni, perdite o danni di reputazione per violazione di norme imperative o di autoregolamentazione; poiché il rischio nasce nelle linee operative, la prevenzione si fa dove si genera, e la funzione valuta ex ante anche i nuovi prodotti e i conflitti di interesse. Il risk management collabora alla definizione e all'attuazione del RAF, con un approccio più quantitativo. L'internal audit verifica, anche con ispezioni casuali e non preannunciate, la regolarità delle attività, comprese quelle esternalizzate, nella direzione generale come nelle filiali.

L'indipendenza si garantisce con risorse e autorità adeguate, con responsabili che non dirigono aree operative controllate, nominati e revocati dall'organo di supervisione strategica sentito l'organo di controllo, e con accesso diretto agli organi; il responsabile della revisione interna dipende sempre dalla supervisione strategica. I compiti operativi sono esternalizzabili, anche all'interno del gruppo, nel rispetto della proporzionalità, ma restano ferme la responsabilità degli organi e del responsabile della funzione; nelle BCC il terzo livello è quasi sempre affidato alla capogruppo. Ed è proprio il risk management a portare al RAF, lo strumento che dà ai controlli un parametro.

1.12. D12 — Il Risk Appetite Framework

Domanda. Perché le banche devono formalizzare il Risk Appetite Framework? Che cosa significano risk capacity, risk appetite e risk tolerance?

Risposta ideale. Il RAF è il quadro di riferimento che definisce, in coerenza con il massimo rischio assumibile, il modello di business e il piano strategico, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi e i processi per definirli e attuarli. Si formalizza per evitare politiche incontrollate di crescita dei rischi, come si è visto nella crisi del 2007-2009: un quadro di limiti massimi fissato ex ante rende più efficaci sia i controlli interni sia quelli della vigilanza, che hanno un parametro a cui confrontare la banca.

Le nozioni sono una scala discendente. La risk capacity è il massimo rischio assumibile senza violare i requisiti regolamentari o i vincoli degli azionisti e della vigilanza: è il limite esterno. Il risk appetite è il rischio che la banca sceglie di assumere, entro quel limite, per i suoi obiettivi strategici. La risk tolerance è la devianza massima consentita dall'appetite, fissata in modo da lasciare margini per operare anche in stress entro la capacity. I risk limits traducono gli obiettivi in limiti operativi per unità, linee di business, prodotti e clienti; il risk profile è il rischio effettivamente assunto. Obiettivi di rischio, soglia di tolleranza e politiche li approva l'organo di supervisione strategica, l'organo di controllo vigila sull'affidabilità del sistema e del RAF, e le remunerazioni incentivanti devono essere coerenti con esso.